

REGULAMIN SERWISU HISTORIUS.PL

Wersja 1.0, obowiązuje od dnia 11.08.2026

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego dostępnego pod adresem historius.pl i został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawcą jest Prospekja Artur Troncik, z siedzibą (miejszem wykonywania działalności) w ul. Wróblewskiego 55/16 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP 643-163-33-68, REGON 241135390, adres poczty elektronicznej: poczta.undergroundpassion@gmail.com, zwany dalej „Usługodawcą”.
3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem umowy, w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, a jego aktualna wersja jest stale dostępna pod adresem historius.pl/regulamin.
4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. **Serwis** – serwis internetowy historius.pl wraz z aplikacjami umożliwiającymi korzystanie z niego;
 2. **Użytkownik** – osoba fizyczna, która założyła Konto w Serwisie;
 3. **Konsument** – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. **Konto** – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych Użytkownikowi, oznaczony indywidualną Nazwą użytkownika;
 5. **Znalezisko** – wpis dodany przez Użytkownika, obejmujący tytuł, opis, galerię zdjęć oraz oznaczenie miejsca znalezienia na mapie;

6. **Znalezisko publiczne** – Znalezisko widoczne dla wszystkich zalogowanych Użytkowników, z zastrzeżeniem § 6;
7. **Znalezisko prywatne** – Znalezisko widoczne wyłącznie dla Użytkownika, który je dodał;
8. **Poszukiwanie** – wydarzenie utworzone przez Użytkownika, obejmujące oznaczony na mapie teren i termin, na które mogą zapisywać się inni Użytkownicy;
9. **Treści** – wszelkie materiały zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie, w szczególności opisy, zdjęcia, komentarze i wiadomości;
10. **Regulamin** – niniejszy dokument.

§ 2. Rodzaje i zakres usług

1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:
 1. prowadzenie Konta Użytkownika;
 2. dodawanie Znalezisk publicznych i prywatnych oraz ich przeglądanie na mapie;
 3. komentowanie Znalezisk, dodawanie ich do ulubionych oraz oznaczanie reakcją („polubienie”);
 4. korespondencję prywatną pomiędzy Użytkownikami;
 5. czat globalny;
 6. eksport własnych Znalezisk do pliku PDF;
 7. tworzenie Poszukiwań publicznych i prywatnych oraz zapisywanie się na nie;
 8. udostępnianie treści informacyjnych Serwisu osobom niezalogowanym.
2. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 pkt 1–7 wymaga rejestracji Konta.
3. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników opłat za korzystanie z Serwisu.

4. Usługodawca nie jest organizatorem Poszukiwań, nie prowadzi działalności w zakresie poszukiwania zabytków, nie pośredniczy w obrocie przedmiotami ani nie weryfikuje uprawnień Użytkowników do prowadzenia poszukiwań.

§ 3. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są: urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji obsługująca JavaScript i pliki cookies, aktywny adres poczty elektronicznej.
2. Do korzystania z części funkcji, w szczególności z mapy, konieczne może być wyrażenie zgody na dostęp do danych o lokalizacji urządzenia. Brak zgody nie uniemożliwia korzystania z pozostałych funkcji Serwisu.
3. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z typowymi zagrożeniami, w szczególności możliwością działania szkodliwego oprogramowania, prób nieuprawnionego dostępu do Konta oraz wiadomości wyludzających dane. Zalecane jest stosowanie unikalnego hasła, aktualnego oprogramowania zabezpieczającego oraz nieudostępnianie danych logowania osobom trzecim.

§ 4. Zawarcie umowy i rejestracja Konta

1. Rejestracja Konta wymaga podania adresu poczty elektronicznej, Nazwy użytkownika i hasła oraz akceptacji Regulaminu. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą [potwierdzenia rejestracji przez kliknięcie odnośnika aktywacyjnego przesłanego na wskazany adres poczty elektronicznej].
3. Konto może założyć wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat. Usługodawca może żądać oświadczenia o spełnieniu tego wymogu, a w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości – zablokować Konto do czasu ich wyjaśnienia.
4. Nazwa użytkownika oraz awatar są widoczne dla innych zalogowanych Użytkowników przy każdej aktywności w Serwisie. Nazwa użytkownika nie

powinna zawierać danych umożliwiających identyfikację Użytkownika w stopniu szerszym, niż Użytkownik sobie tego życzy, ani naruszać praw osób trzecich.

5. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres poczty elektronicznej i aktualizować go. Konto jest niezbywalne.
6. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na adres poczta.undergroundpassion@gmail.com lub przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z prawa odstąpienia jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta. Odstąpienie nie wymaga zachowania szczególnej formy i nie wiąże się z żadnymi kosztami.

§ 5. Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i Regulaminem oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Zakazane jest w szczególności zamieszczanie Treści, które:
 1. naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawo do wizerunku, dobra osobiste lub tajemnicę korespondencji;
 2. zawierają dane osobowe innych osób zamieszczone bez podstawy prawnej;
 3. nawołują do przemocy lub nienawiści, znieważają albo zawierają groźby;
 4. mają charakter niezamówionej informacji handlowej;
 5. dokumentują lub zachęcają do działań sprzecznych z przepisami o ochronie zabytków, w szczególności do poszukiwań prowadzonych bez wymaganego pozwolenia;

6. ujawniają położenie stanowisk archeologicznych lub innych miejsc objętych ochroną konserwatorską w sposób umożliwiający ich lokalizację w terenie;
 7. oferują sprzedaż lub zamianę przedmiotów, co do których zachodzi przypuszczenie, że są zabytkami archeologicznymi.
3. Zakazane jest podejmowanie działań zakłócających funkcjonowanie Serwisu, w tym automatyczne pobieranie danych, zakładanie wielu Kont w celu obejścia ograniczeń oraz próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Kont innych Użytkowników lub do danych zaszyfrowanych zgodnie z § 6.

§ 6. Znaleziska i lokalizacja

1. Użytkownik dodaje Znalezisko, wskazując miejsce jego znalezienia na mapie oraz zamieszczając tytuł, opis i zdjęcia.
2. Dokładne współrzędne miejsca znalezienia są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Pozostałym Użytkownikom Znalezisko publiczne prezentowane jest wyłącznie przez wskazanie najbliższej miejscowości. Serwis nie udostępnia funkcji umożliwiającej ustalenie dokładnych współrzędnych Znaleziska innego Użytkownika.
3. Z plików graficznych przesyłanych do Serwisu usuwane są metadane, w tym zapisane w nich informacje o położeniu geograficznym i urządzeniu, którym wykonano zdjęcie. Usługodawca zaleca, aby Użytkownik nie zamieszczał w treści opisu ani na zdjęciach informacji pozwalających na ustalenie dokładnego miejsca znalezienia.
4. Znalezisko prywatne jest widoczne wyłącznie dla Użytkownika, który je dodał. Usługodawca uzyskuje dostęp do jego treści wyłącznie w przypadkach wskazanych w § 10 ust. 6.
5. Dodanie Znaleziska w Serwisie nie zastępuje zawiadomienia wymaganego przepisami prawa. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami osoba, która znalazła przedmiot

mogący być zabytkiem archeologicznym, jest obowiązana zabezpieczyć go, oznakować miejsce znalezienia i niezwłocznie zawiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe – właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zgodnie z art. 35 tej ustawy zabytki archeologiczne stanowią własność Skarbu Państwa.

§ 7. Poszukiwania

1. Użytkownik może utworzyć Poszukiwanie publiczne, na które może zapisać się każdy Użytkownik, albo Poszukiwanie prywatne, dostępne wyłącznie dla osób dysponujących unikalnym kodem dostępu.
2. Tworząc Poszukiwanie oraz zapisując się na nie, Użytkownik oświadcza, że dysponuje albo przed rozpoczęciem poszukiwań będzie dysponował wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleń i zgodami, w szczególności pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz zgodą właściciela lub posiadacza nieruchomości.
3. Usługodawca informuje, że prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków bez wymaganego pozwolenia albo wbrew jego warunkom stanowi przestępstwo określone w art. 109c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Usługodawca nie organizuje Poszukiwań, nie sprawuje nad nimi nadzoru, nie zapewnia ubezpieczenia ani bezpieczeństwa uczestników i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg wydarzeń odbywających się poza Serwisem. Uczestnicy Poszukiwania ponoszą odpowiedzialność za legalność swoich działań we własnym zakresie.
5. Nadanie Poszukiwaniu charakteru prywatnego nie wyłącza uprawnień Usługodawcy wynikających z § 10.

§ 8. Korespondencja prywatna i czat globalny

1. Wiadomości prywatne kierowane są wyłącznie do wskazanego adresata i nie są udostępniane innym Użytkownikom.
2. Usługodawca nie monitoruje treści wiadomości prywatnych. Dostęp do nich możliwy jest wyłącznie w przypadku zgłoszenia nadużycia dokonanego przez jedną ze stron korespondencji lub przez osobę trzecią, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia zgłoszenia, a także w razie żądania uprawnionego organu państwa.
3. Wiadomości prywatne są przechowywane natychmiast od ich wysłania do czasu usunięcia Konta jednej ze stron korespondencji.
4. Czat globalny ma charakter publiczny w ramach społeczności Serwisu. Wpisy na czacie są widoczne dla wszystkich zalogowanych Użytkowników i mogą podlegać moderacji na zasadach określonych w § 10.

§ 9. Prawa do Treści

1. Prawa autorskie do Treści zamieszczonych przez Użytkownika pozostają przy Użytkowniku.
2. Zamieszczając Treści, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z nich w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w zakresie odpowiadającym wybranemu przez Użytkownika poziomowi widoczności Treści, a także sporządzanie miniatur, zmiana formatu i rozdzielczości plików oraz zestawianie Treści w plikach PDF generowanych na żądanie Użytkownika.
3. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i wygasa w odniesieniu do danej Treści z chwilą jej usunięcia z Serwisu, z zastrzeżeniem prawa Usługodawcy

do przechowywania kopii zapasowych przez okres wskazany w Polityce prywatności.

4. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa do zamieszczanych Treści w zakresie umożliwiającym udzielenie licencji, o której mowa w ust. 2, oraz że dysponuje zgodą osób, których wizerunek został utrwalony na zamieszczanych zdjęciach, na jego rozpowszechnianie.

§ 10. Moderacja Treści i zgłaszanie treści nielegalnych

1. Usługodawca nie ma obowiązku uprzedniego sprawdzania Treści zamieszczanych przez Użytkowników.
2. Każda osoba lub podmiot może zgłosić obecność w Serwisie treści uznawanych za nielegalne, wysyłając wiadomość na adres poczta.undergroundpassion@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie miejsca występowania treści, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje się je za nielegalne, dane kontaktowe zgłaszającego (chyba że zgłoszenie dotyczy przestępstw przeciwko wolności seksualnej) oraz oświadczenie o rzetelności zgłoszenia. Mechanizm ten stanowi realizację art. 16 rozporządzenia (UE) 2022/2065.
3. Usługodawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia oraz rozpatruje je w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny, informując zgłaszającego o podjętej decyzji.
4. W razie stwierdzenia naruszenia prawa lub Regulaminu Usługodawca może, stosownie do wagi naruszenia: usunąć Treść lub ograniczyć jej widoczność, ograniczyć zakres funkcji dostępnych dla Użytkownika, zawiesić Konto albo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
5. Decyzje, o których mowa w ust. 4, podejmowane są przez człowieka. Serwis nie stosuje w tym zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji [albo: stosuje narzędzia automatyczne wyłącznie do wstępnego oznaczania treści, a ostateczną decyzję podejmuje człowiek]. O decyzji i jej powodach Użytkownik jest informowany wraz z pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu.

6. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec decyzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, na adres poczta.undergroundpassion@gmail.com. Sprzeciw rozpatrywany jest w terminie 14 dni. Skorzystanie z tego trybu nie ogranicza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń przed sądem.
7. Usługodawca udziela informacji o danych Użytkowników organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie danych, którymi dysponuje.

§ 11. Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością i zgodnie z Regulaminem.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez Użytkowników, na zasadach określonych w art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 6 rozporządzenia (UE) 2022/2065.
3. Serwis ma charakter informacyjny i społecznościowy. Informacje zamieszczane przez Użytkowników nie stanowią porady prawnej ani potwierdzenia legalności jakichkolwiek działań.
4. Usługodawca może czasowo ograniczyć dostęp do Serwisu w związku z pracami konserwacyjnymi lub modernizacyjnymi, informując o tym z wyprzedzeniem, o ile jest to możliwe.
5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Usługodawcy wobec Konsumentów w zakresie, w jakim byłoby to sprzeczne z przepisami bezwzględnie obowiązującymi, w szczególności z art. 385(1) i art. 385(3) Kodeksu cywilnego.

§ 12. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można składać na adres poczta.undergroundpassion@gmail.com lub pisemnie na adres Usługodawcy.

2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika, opis zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i informuje Użytkownika o wyniku na adres, z którego reklamacja została wysłana, lub w inny wskazany przez Użytkownika sposób.
4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z platformy internetowego rozstrzygania sporów oraz z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Skorzystanie z tych trybów jest dobrowolne.

§ 13. Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, usuwając Konto w ustawieniach Serwisu albo składając oświadczenie na adres poczta.undergroundpassion@gmail.com.
2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w razie zaprzestania świadczenia usług lub istotnej zmiany zakresu Serwisu, a ze skutkiem natychmiastowym – w przypadkach określonych w § 10 ust. 4.
3. Z chwilą usunięcia Konta usuwane są: dane Konta, Znaleziska prywatne, wiadomości prywatne oraz zapisy na Poszukiwania. Znaleziska publiczne i komentarze są usuwane wraz z Kontem.
4. Usunięcie Konta nie wpływa na obowiązki Użytkownika wynikające z przepisów o ochronie zabytków.

§ 14. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin wyłącznie z ważnych przyczyn, którymi są:
 1. zmiana przepisów prawa lub ich wykładni albo wydanie orzeczenia lub decyzji organu wpływających na sposób świadczenia usług;

2. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, w tym dodanie, modyfikacja albo wycofanie funkcji Serwisu;
 3. zmiana danych identyfikujących Usługodawcę;
 4. konieczność przeciwdziałania nadużyciom lub poprawy bezpieczeństwa;
 5. usunięcie omyłek lub niejasności w treści Regulaminu.
2. O zmianie Usługodawca informuje Użytkowników pocztą elektroniczną oraz komunikatem w Serwisie, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmiany w życie, wskazując zakres zmian.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany, może rozwiązać umowę przed dniem jej wejścia w życie. Brak rozwiązania umowy w tym terminie oznacza akceptację zmienionego Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników przed jej wejściem w życie.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności dostępna pod adresem historius.pl/polityka-prywatnosci.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz – w zakresie, w jakim znajdują zastosowanie – ustawy o prawach konsumenta. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów państwa jego zwykłego pobytu.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 11.08.2026